

VERSION TECHNIQUE COMMENTÉE

AVERTISSEMENT TECHNIQUE

La présente version technique commentée accompagne :

- la Constitution du Québec souverain ;
- les lois organiques, administratives et ordinaires ;
- les règlements ;
- les outils de transition.

Elle vise à :

- expliciter la logique juridique interne ;
- prévenir toute interprétation extensive ou idéologique ;
- guider l'action des autorités publiques ;
- servir de référence en cas de contentieux ou d'audit.

Elle **ne crée aucune norme nouvelle**.

PARTIE I — ARCHITECTURE GÉNÉRALE DU SYSTÈME

1.1 Logique fondatrice

Le système repose sur quatre piliers indissociables :

1. **Souveraineté populaire exclusive**
2. **Neutralité permanente de l'État**
3. **Limitation stricte du périmètre étatique**
4. **Responsabilité personnelle des décideurs**

👉 Aucun pilier ne peut être modifié isolément sans déséquilibrer l'ensemble.

1.2 Hiérarchie normative commentée

1. Constitution
2. Lois organiques
3. Lois administratives
4. Lois ordinaires

5. Règlements

6. Outils de transition (temporaires)

Commentaire technique :

Toute tentative de création normative hors de cette hiérarchie constitue une **dérive institutionnelle** et entraîne la nullité de l'acte.

PARTIE II — CONSTITUTION : COMMENTAIRES STRUCTURANTS

Article 1 — Souveraineté populaire exclusive

Commentaire :

La souveraineté n'est ni partagée ni déléguée.

Les représentants n'exercent qu'un **mandat conditionnel**, révocable selon les procédures prévues.

Risque évité :

→ captation du pouvoir par un exécutif fort ou un appareil partisan.

Article 2 — Neutralité permanente

Commentaire :

La neutralité est :

- constitutionnelle ;
- permanente ;
- non réversible par simple loi.

Elle interdit :

- alliances militaires ;
- financements étatiques de conflits ;
- alignement géopolitique.

Risque évité :

→ dépendance stratégique, sanctions croisées, perte d'autonomie.

Article 3 — Primauté constitutionnelle

Commentaire :

La Constitution est **auto-protectrice** :

- contrôle a priori et a posteriori ;
- nullité automatique des actes contraires.

Risque évité :

→ contournement par inflation réglementaire.

PARTIE III — LOIS ORGANIQUES (COMMENTAIRES)

3.1 Rôle des lois organiques

Les lois organiques :

- verrouillent les structures de pouvoir ;
- empêchent la dérive majoritaire ;
- ne peuvent être modifiées facilement.

Commentaire clé :

Elles remplacent les « conventions politiques » par des **obligations juridiques**.

3.2 Citoyenneté et droits civiques

Commentaire :

La citoyenneté est définie comme :

- un lien juridique exclusif ;
- assorti de droits politiques ;
- conditionné à la capacité civique.

Risque évité :

→ dilution du corps civique, conflits de loyauté.

PARTIE IV — LOIS ADMINISTRATIVES (COMMENTAIRES)

4.1 Administration neutre

Commentaire :

L'administration :

- n'a pas de projet politique ;

- applique strictement la loi ;
- est responsable individuellement.

Risque évité :

→ État militant, bureaucratie idéologique.

4.2 Responsabilité des agents publics

Commentaire :

La responsabilité n'est pas collective mais **personnelle**.

Chaque décision :

- est traçable ;
 - motivée ;
 - auditée.
-

PARTIE V — LOIS ORDINAIRES (COMMENTAIRES)

5.1 Portée limitée

Les lois ordinaires :

- ne modifient jamais les fondements ;
- adaptent uniquement l'exécution.

Commentaire :

Cela empêche le « gouvernement par petites lois ».

5.2 Concurrence et économie

Commentaire :

L'État :

- ne dirige pas l'économie ;
- empêche les monopoles ;
- protège l'accès équitable.

Risque évité :

→ capitalisme de connivence / économie dirigée.

PARTIE VI — RÈGLEMENTS (COMMENTAIRES)

6.1 Fonction strictement technique

Les règlements :

- précisent ;
- n’inventent jamais.

Commentaire :

Tout règlement créant une obligation nouvelle est nul.

PARTIE VII — SERVICES ESSENTIELS

7.1 Définition fonctionnelle

Service essentiel =

indispensable à la vie, à la sécurité ou à la continuité collective.

Commentaire :

Cette définition empêche l’extension abusive de l’État.

7.2 Propriété publique

Commentaire :

La propriété publique garantit :

- continuité ;
- neutralité ;
- accessibilité.

La gestion peut être déléguée, jamais la souveraineté.

PARTIE VIII — FINANCES PUBLIQUES

8.1 Fiscalité unique

Commentaire :

La fiscalité unique :

- simplifie ;
 - rend visible le coût réel de l'État ;
 - empêche la multiplication discrète des prélèvements.
-

8.2 Affectation exclusive

Commentaire :

Aucun fonds public ne peut :

- servir un projet non essentiel ;
 - financer une politique idéologique.
-

PARTIE IX — TRANSITION CONSTITUTIONNELLE

9.1 Phasage obligatoire

Phase I → Phase II → Phase III

Aucune activation brutale n'est autorisée.

Commentaire :

Cela protège la continuité juridique et économique.

PARTIE X — CONTRÔLES ET ANTI-DÉRIVES

10.1 Table de concordance normative

Commentaire :

Outil central de contrôle.

Tout acte non référencé est suspendu.

10.2 Audit permanent

Commentaire :

L'audit n'est pas exceptionnel, il est **structurel**.

PARTIE XI — INTERPRÉTATION OFFICIELLE

Principe final

En cas de doute :

- interprétation restrictive du pouvoir ;
 - interprétation extensive des protections ;
 - primauté de l'intérêt du peuple.
-

CONCLUSION TECHNIQUE

Le système est conçu pour :

- fonctionner même avec de mauvais dirigeants ;
- limiter les dégâts humains ;
- empêcher la capture de l'État ;
- rester stable sur le long terme.

C'est un **système défensif**, volontairement rigide là où l'histoire montre que les dérives apparaissent.